

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1477/2530

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายพยนต์ พานแก้ว กับพวก

จำเลย

นายเทียนนุ่น วงศ์ตระกูล จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป ขอลถอนฎีกา จึงขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาสั่ง

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 5 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง สมควรลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 89)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>